

## 1. PDV obilježja i prednosti

→ porez koji se obračunava i plaća u svim fazama proizvodno-prometnog ciklusa (zato to i jest neto-svefazni PnP), ali tako da se u svakoj fazi oporezuje samo iznos **dodane vrijednosti** koja se ostvarila u toj fazi ciklusa

- 1) svaka isporuka dobara i usluga mora biti oporezovana PDV-om
- 2) niti jedna isporuka dobara i usluga ne smije biti zahvaćena PDV-om dva ili više puta
- 3) PDV u isporukama dobara i usluga u poduzetničke svrhe mora biti putem pretporeza odbijen (kako bi se ostvarilo načelo njegove neutralnosti u poduzetničkim aktivnostima)
- 4) svaki poduzetnik zahtijeva od svojih dobavljača (poduzetnika) da na računu iskažu zaračunati PDV kako bi ga oni mogli odbiti kao 'svoj pretporez' → mora se zatražiti R1

Prednosti PDV-a:

### 1) *neutralnost u poduzetničkom području*

- svaki porez koji poduzetnik plaća dobavljačima za isporučena dobra i obavljene usluge ima pravo odbiti od svoje porezne obveze

→ odnosno PDV kao porezni oblik ne dovodi u prednost ni jednu djelatnost u odnosu na drugu

### 2) *kreditna metoda ubiranja (metoda računa, indirektna metoda) i izostanak porezne evazije*

- porezna obveza se izračunava tako da se vrijednost PDV-a plaćenog u nabavkama odbije od PDV-a koji se treba platiti na vrijednost prodaje (npr. 20% od 1 000 kn – 20% 600 kn = 200 kn – 120 kn = 80 kn -> porezna obveza)

→ misli se prije svega na mogućnost odbitka plaćenog pretporeza kao samokontrolirajućeg elementa

### 3) *automatsko razlikovanje krajnje potrošnje od utroška za proizvodnju i daljnju prodaju*

- krajnja potrošnja se oporezuje dok se utrošak za proizvodnju i daljnja prodaja ne oporezuje (alkohol i griote)

- poduzetnik svakom kupcu ispostavlja račun u kojem je naznačen iznos poreza:

a) ako je kupac poduzetnik, on će taj porez odbiti od računa kao pretporez

b) ako je kupac građanin (krajnji potrošač), on će taj porez snositi budući da nema pravo odbitka pretporeza kao poduzetnik

### 4) *izostanak kumulativnog učinka*

- kod PDV-a poreznu osnovicu koja se oporezuje čini samo novostvorena (dodatna) vrijednost u fazi koja je podvrgnuta oporezivanju (npr. ako se određena roba kupi za 100 kn, a prodaje za 300 kn oporezivo će biti samo 200 kn)

### 5) *široka porezna osnovica i izdašnost prihoda*

- PDV obuhvaća širi krug oporezivih transakcija nego drugi oblici poreza na promet te mu ta činjenica omogućuje veću neutralnost i primjenu nižih poreznih stopa kod ubiranja potrebne veličine prihoda

## 2. POREZNI OBVEZNICI PDV-a

→ svaka pravna i fizička osoba koja **samostalno** i **trajno** obavlja djelatnost s namjerom **ostvarivanja prihoda** ukoliko ta vrijednost oporezivih isporuka pređe zakonom propisani iznos i koja je registrirana kao obveznik PDV-a

- znači:

> 3 bitna svojstva poreznog obveznika

- 1) **samostalno** obavlja djelatnost
- 2) **trajno** obavlja djelatnost
- 3) da ima namjeru **ostvarivati prihod**

> 3 bitne radnje koje je porezni obveznik dužan obavljati:

1. platiti porez u zakonski propisanom roku
2. podnijeti poreznu prijavu
3. izdavati račune za sve isporuke dobara i usluga u kojima će PDV biti posebno iskazan

a) *stalni porezni obveznik* – poduzetnici koji obavljaju oporezive isporuke dobara i usluga

b) *povremeni porezni obveznici* – one osobe koje su obveznici PDV-a od slučaja do slučaja (npr. fizička osoba uvoznik)

\* *mali poduzetnici*

- on je izostavljen iz sustava PDV-a i tretira ga se kao privatnu osobu

- oslobođen je plaćanja PDV-a na isporuke dobara ili usluga, nema pravo iskazivati PDV na izdanim računima i nema pravo na odbitak pretporeza

Poreznim obveznicima **ne smatraju se**:

> tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, komore te druga tijela s javnim ovlastima i u slučaju kada ubiru pristojbe, naknade i druga plaćanja u vezi s obavljanjem djelatnosti ili transakcija u okviru svog djelokruga ili ovlasti

Ako bi obavljanje tih djelatnosti, kao da nisu porezni obveznici, dovelo do znatnog narušavanja načela tržišnog natjecanja kod obavljanja takvih djelatnosti ili transakcija, ta se tijela smatraju poreznim obveznicima u vezi s tim djelatnostima ili transakcijama.

### 3. PRIPADNOST PRIHODA

Porez na promet nekretnina zajednički je prihod državnog proračuna i proračuna općine ili grada na području kojih se nekretnina nalazi.

Raspodjela prihoda od poreza na promet nekretnina uređuje se posebnim zakonom.

( **novi zakon**: Prihod od poreza na promet nekretnina pripada jedinici lokalne samouprave na području koje se nekretnina nalazi.)

### 4. POREZNA PRIJAVA

Poreznu prijavu podnosi porezni obveznik (metoda vlastite prijave – direktna metoda) te ona mora biti podnesena u roku od dva mjeseca od isteka zakonom određenog razdoblja oporezivanja (ako nije drukčije određeno).

Porezna prijava podnosi se na obrascu čiji je oblik i sadržaj utvrđen zakonom ili provedbenim propisom.

Porezni obveznik u poreznoj prijavi porez obračunava sam (tzv. obračunska prijava).

Podaci u poreznoj prijavi moraju biti točni i istiniti te mora uz poreznu prijavu biti priložena i dokumentacija u skladu s poreznim propisima.

### 5. NAČELA U OVRŠNOM POSTUPKU

#### 1) *načelo zabrane prekomjernosti*

- ovrha se provodi u opsegu koji je potreban za namirenje poreznog duga iz cjelokupne imovine poreznog obveznika
- zadiranje u imovinu ovršenika dozvoljeno je samo u mjeri u kojoj je to nužno za postizanje cilja

#### 2) *načelo zaštite dostojanstva ovršenika*

- porezno tijelo je dužno paziti na dostojanstvo ovršenika
- poštivanje čovjekovog ugleda, častosti, njegovih osobnih vrijednosti, ponosa, zasluga i dr.

- ljudsko dostojanstvo može se povrijediti materijalnim i postupovnim porezno-pravnim propisima

=> porez se može **iznimno** na zahtjev poreznog obveznika **otpisati** u cijelosti ili djelomično ako bi izvršenje naplate poreznog duga **dovelo u pitanje osnovne životne potrebe** ovršenika i članova njegova kućanstva

=> zakonom se taksativno navodi **što ne može biti predmetom pljenidbe** – odjeća, obuća i ostali predmeti koji služe za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba te za obavljanje ovršenikove znanstvene, umjetničke ili upisane djelatnosti

## 6. OVRŠNI POSTUPAK

“Dio porezno-pravnog odnosa u kojem porezno tijelo provodi postupak prisilne naplate poreznog duga na temelju ovršnih i vjerodostojnih isprava.” (OPZ čl.136.)

### Načela

- primjena ovršnih radnji koje su primjerene u odnosu na visinu poreznog duga
- zaštita dostojanstva ovršenika

### Sudionici

- ovrhovoditelj
- ovršenik

### Provedba ovrhe

- ako je porezni dug poreznog obveznika dospio
- ako je porezno tijelo poduzelo sve mjere naplate iz sredstava osiguranja poreznog duga

Načini pljenidbe:

pljenidba novčanih sredstava na računima ovršenika

pljenidba tražbine ovršenika

pljenidba vlasničkih i vjerovničkih vrijednosnih papira

pljenidba tražbine na temelju udjela u kapitalu

pljenidba pokretnina

## 7. PRORAČUNSKA NAČELA

- pravna pravila koja kao maksime državnog vođenja proračuna predstavljaju bezuvjetno nužne i neizostavne postulate državnog obavljanja zadataka

- razlikuju se:

### 1. klasična proračunska načela

#### A) formalnostistička

- ona koja se odnose na sadržaj i oblik proračuna

- a) načelo jedinstva
- b) načelo potpunosti
- c) načelo preglednosti

#### B) materijalnodinamička

- odnose se na sastavljanje i izvršenje p.

- a) načelo točnosti
- b) načelo prethodnog odobrenja
- c) načelo specijalizacije
- d) načelo javnosti
- e) načelo ravnoteže
- f) načelo periodičnosti

### 2. suvremena proračunska načela

#### a) Načelo jedinstva -

→ zahtjev prema kojem svi prihodi i rashodi jedne države trebaju biti sadržani u jednom proračunu

Sve vrste državnih prihoda tretiraju se kao jedna nedjeljiva cjelina koja se kao takva upotrebljava za podmirenje svih državnih potreba koji su također jedna nedjeljiva cjelina. Ovo načelo **ne dopušta postojanje samostalnih dijelova** proračuna ili **specijalnih proračuna** jer se želi osigurati cjelovit uvid predstavničkog tijela u stanje državne financijske aktivnosti.

Suprotno načelu jedinstva je **načelo proračunskog pluralizma** koje polazi od ideje da razlozi praktične naravi nalažu u nekim situacijama potrebu postojanja više proračuna i da se financiranje nekih javnih potreba ne ostvaruje putem proračuna nego putem drugih instrumenata javnog financiranja (fondovi, financijski programi, posebni računi).

#### b) Načelo potpunosti

→ nalaže unos u proračun svih javnih prihoda i izdataka u punom iznosu, bez odbijanja i prebijanja te proračunskim korisnicima ne smiju stajati na raspolaganju druga sredstva za rashode osim ona koja su im dodijeljena iz proračuna

> *Formalni smisao* načela potpunosti podrazumijeva da se u državni proračun **unesu svi javni prihodi i izdaci**.

> *Materijalni smisao* načela potpunosti znači da javni prihodi i izdaci **moгу biti iskazani** na dva načina: u **neto i bruto** iznosu. (neto i bruto proračun)

U bruto proračunu javni prihodi se unose u punom iznosu bez odbijanja troškova koji nastaju prilikom njihova ubiranja.

Po neto načelu u proračun se unosi višak prihoda nad rashodima pojedinog proračunskog korisnika i ono ne omogućava predstavničkom tijelu uvid u financijsko poslovanje države, pa je dana prednost bruto proračunu.

#### c) Načelo preglednosti

→ zahtjeva strogi red u razvrstavanju i preglednosti proračunskih prihoda i rashoda

- razvrstavanje mora biti sustavno i detaljno
- **svrha**: preglednost i kontrola

Ustaljenja je metodologija razvrstavanja proračunskih prihoda i rashoda u nacionalnim proračunima.

Prihodi se razvrstavaju prema **vrstama i podvrstama** fiskalnih i nefiskalnih prihoda. Svaki proračunski prihod pokriven je određenim klasifikacijskim brojevima radi praćenja i identifikacije u proračunskom sustavu.

Specifikacije proračunskih izdataka je složenija i u pravilu je učinjena prema proračunskim korisnicima (resorno načelo), a unutar toga se izdaci specificiraju:

- a) prema pojedinim namjenama (realno načelo)
- b) prema pojedinim vrstama rashoda (funkcionalno načelo)

#### d) Načelo točnosti (realnosti)

→ zahtjeva da prihodi i rashodi u proračunu kao ekonomskofinancijskom planu države budu što je moguće točnije utvrđeni kako bi se iz proračunskog plana isključile proračunske tajne pričuve te svi prihodi i izdaci sagledali točno i istinito

Razlikuju se tri metode koje pomažu ostvarenju ovog načela:

- **automatska metoda** koja pri prognoziranju proračunskih prihoda i izdataka kao osnovu uzima proračun iz *prethodne godine*
- **metoda povećanja** proračunskih prihoda i izdataka u odnosu na *prethodnu godinu*
- **metoda direktne procjene** prihoda i izdataka za *svaku godinu*

#### e) Načelo prethodnog odobrenja

→ zahtjeva da proračun bude donesen prije početka proračunske godine na koju se odnosi.

Mnogi ovo načelo smatraju *temeljnim* jer se njime promovira vladin prijedlog proračuna u zakonski proračunski dokument što za vladu predstavlja specijalnu osnovu ovlaštenja za vođenje proračuna.

Kada vlada nije u mogućnosti donijeti proračun u redovnom roku predstavničko tijelo ovlašćuje vladu za provedbu privremenog proračunskog financiranja.

#### f) Načelo ravnoteže

→ zahtjeva da završni iznosi prihoda i rashoda proračunskog plana budu izjednačeni odnosno da državni rashodi ne smiju prelaziti državne prihode

Nema izdataka bez proračunskog pokrića.

#### g) Načelo specijalizacije -

→ obvezuje izvršna tijela vlasti da proračunska sredstva mogu trošiti samo u utvrđenom iznosu u utvrđene svrhe unutar utvrđenog vremena.

Radi se o *kvantitativnoj, kvalitativnoj i vremenskoj* specijalizaciji proračuna.

\* *Kvantitativna specijalizacija* znači - proračunski prihodi mogu trošiti samo u **iznosu** koji je **predviđen** u proračunu.

\* *Kvalitativna specijalizacija* - sredstva u proračunu mogu se utrošiti isključivo za podmirenje proračunom **utvrđenih javnih izdataka** kako bi se onemogućilo da izvršna vlast financira one javne izdatke koje nije utvrdila zakonodavna vlast.

\* *Vremenska specijalizacija* - sredstva u proračunu se mogu angažirati i trošiti samo **unutar vremena** za koje je proračun donesen

#### h) Načelo javnosti

→ zahtjeva da rasprave o proračunu u parlamentu budu javne te da sam proračun i svi prateći dokumenti budu objavljeni i stavljeni na uvid široj javnosti

Zbog nacionalne sigurnosti rasprava o pojedinim izdacima državnog proračuna vodi se na zatvorenim sjednicama, a podaci o tim izdacima se objavljuju samo u globalu (vojni izdaci) pa je za takve izdatke propisan poseban postupak kontrole njihova trošenja.

#### i) Načelo periodičnost

→ zahtjeva da parlament donese proračun za točno određeno razdoblje (u pravilu za godinu dana unaprijed) iz ekonomskofinancijskih i političkih razloga

### 7. DRŽAVNI PRORAČUN

Državni proračun je osnovni instrument financiranja javnih potreba. U najvećem broju zemalja za ovaj se financijski instrument upotrebljava naziv budžet. U financijskoj znanosti susreće se veći broj definicija proračuna, a svima su zajednička ova obilježja:

- proračun je **javni akt**
- proračun brojčano **uspoređuje** javne **prihode** i **izdatke**
- proračun je **orijentacija** za buduće razdoblje i ima plansko značenje
- proračun mora biti kratkoročno **uravnotežen** i u skladu s financijskim planom
- proračun je brojčano izražen **program aktivnosti** države i **mjera** za njihovo ostvarenje

### 8. DOTACIJE

→ najčešći oblik dopunskog financiranja lokalnih jedinica koje nemaju dovoljno sredstava u svom proračunu kako bi se ujednačili fiskalni odnosi među tijelima iste razine vlasti (*horizontalno financijsko izravnanje*)

- mogu biti:

\* **namjenske** (uvjetovane) – daju se za određenu svrhu

1. dotacije s vlastitim udjelom (vezane)
2. dotacije s vlastitim udjelom uz određena ograničenja
3. dotacije bez vlastitog udjela (nevezane)

→ razlikuju se po iznosu kojim lokalne jedinice sudjeluju u ukupnom iznosu financiranja s više razine

\* **nenamjenske** (neuvjetovane, opće) - proračunski transferi koje jedna vlast daje drugoj po vlastitom nahođenju

- daju se onim lokalnim jedinicama koje imaju ispodprosječni fiskalni kapacitet

\* **fiskalni kapacitet** – mjera sposobnosti prikupljanja prihoda i financiranja izdataka na razini lokalnih jedinica

## 9. PRORAČUNSKI TIJEK

Proračun je najvažniji instrument financiranja javnih potreba. U proračunu se osiguravaju sredstva za potrebe koje se izravno financiraju iz proračuna te za potrebe koje se financiraju putem proračunskih fondova. U pravilu se u proračunu osigurava i dio potrebnih sredstava za javne potrebe koje se financiraju putem ostalih instrumenata (neproračunskih fondova i javnih poduzeća). Iz proračuna i drugih instrumenata financiranja javnih potreba najbolje se može uočiti alokativna funkcija suvremene države.

Hrvatski sabor donosi državni proračun, a državni se prihodi i izdaci utvrđuju u državnom proračunu.

Osnovni pravni izvori kojima se regulira proračunski tok i međuproračunski odnosi su:

- 1) Zakon o proračunu
- 2) Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

## 10. ŽALBA

**redoviti** pravni lijek – njezino podnošenje u upravnom postupku sprečava nastupanje konačnosti akata

**devolutivni** pravni lijek – o osnovanosti pravnog lijeka rješava više tijelo, a ne ono koje je donijelo akt

**suspenzivni** pravni lijek – odgađa izvršenje rješenja

### Dopustivost žalbe i pokretanja upravnog spora

Žalba može biti podnesena:

1. protiv **poreznog akta** kojim je odlučeno o **pojedinačnim pravima i obvezama** iz porezno-pravnog odnosa
2. protiv **rješenja** donesenog u **prvostupanjskom** poreznom postupku (ne i protiv drugostupanjskog rješenja)
3. u slučaju tzv. **šutnje (porezne) administracije**, tj. u slučaju da žalitelj istakne kako o njegovu zahtjevu za donošenjem poreznog akta nije donesena odluka u **propisanom roku** (primjenjuje se fikcija o odbijanju zahtjeva)  
> taj je rok najviše godinu dana od isteka roka za podnošenje godišnje porezne prijave

→ protiv **rješenja** kojim je odlučeno o žalbi može biti podnesena **tužba** nadležnom sudu (Upravni sud RH)

Podnesena tužba nema suspenzivni karakter, tj. ne odgađa izvršenje poreznog akta.

### Pravo na podnošenje žalbe

- 1) svaka osoba o čijim je pravima ili obvezama **odlučivano** u **prvostupanjskom** poreznom postupku
- 2) svaka osoba koja za to ima **pravni interes**  
- svaki na pravu utemeljen interes, tj. na pravu utemeljena konkretna korist

### Sudionici žalbenog postupka

#### 1) žalitelj

#### 2) osoba pozvana da sudjeluje u postupku

- > one osobe čiji bi **pravni interes** mogao biti odlukom poreznog tijela **pogođen**,
- > osobe **koje jamče** za porezni dug od poreznog obveznika

- te osobe imaju pravo očitovati se, davati izjave o činjenicama i postavljati vlastite zahtjeve u okviru žaliteljevih zahtjeva

Do donošenja rješenja o žalbi, podnositelj žalbe može odustati od žalbe, ali on odustankom od žalbe ne gubi pravo na ponovnu žalbu ako žalbeni rok nije istekao.

### Žalbeni rok i pravni učinak žalbe

→ u roku od 30 dana od dana primitka poreznog akta

Žalba **odgađa izvršenje** pobijanog poreznog akta do donošenja rješenja o žalbi.

> *iznimno*, žalba **ne odgađa** izvršenje pobijanog poreznog akta koji je donesen u **skraćenom postupku**

### Podnošenje žalbe

Žalba se: - **podnosi** nadležnom **drugostupanjskom poreznom tijelu**,  
- **predaje** se neposredno ili poštom preporučeno, odnosno **izjavljuje** se na zapisnik **prvostupanjskom**

Razlozi za takvo postupanje su sljedeći:

- 1) prvostupanjsko je tijelo dužno **izmijeniti** svoje rješenje ili uz provođenje dopunskog postupka **donijeti novo** rješenje ako uvaži razloge žalbe i time otkloni nedostatke u svom rješenju (ostvarivanje *načela ekonomičnosti*)
- 2) **novo** doneseno **rješenje** je **prvostupanjsko** te podobno za podnošenje žalbe
- 3) **prvostupanjsko** tijelo primljenu žalbu **dostavlja drugostupanjskom** tijelu sa svim relevantnim podacima koje je ono prikupilo tijekom prvostupanjskog postupka i na kojima je utemeljilo svoju odluku (time se otklanja opasnost da do drugostupanjskog tijela ne dođu važni podaci za rješavanje stvari koje ima prvostupanjsko tijelo)
- 4) prvostupanjsko tijelo tako saznaje da je žalba podnesena te u slučaju **suspenzivnog djelovanja žalbe ne pristupa izvršenju** poreznog rješenja (što bi moglo ako ne bi imalo saznanje o podnošenju žalbe)

*Obvezni sadržaj žalbe:*

- 1) mora biti vidljivo **tko** je žalitelj i **koji** se porezni **akt pobija**
- 2) **žalitelj** žalbu mora **potpisati**
- 3) žalitelj treba (ali nije obvezno) navesti **žalbene razloge** te **dokaze**
- 4) može iznositi nove činjenice i dokaze od značaja  
(**dužan** je u tom slučaju **obrazložiti** zašto te činjenice i dokaze nije iznio tijekom prvostupanjskog postupka)

U slučaju da žalitelj žalbu preda nenadležnom tijelu **bitna** je **činjenica** predaje žalbe u **roku**.

Pa tako žalba podnesena u roku, a predana nenadležnom tijelu, **ne može biti odbačena** kao nepravodobna.

### Postupanje prvostupanjskog tijela po žalbi

1. ispituje **formalne (zakonske) pretpostavke** za daljnje postupanje po žalbi, tj. ono će ispitati:

- 1) da li je žalba **dopuštena**
- 2) da li je podnesena od strane **ovlaštene osobe**
- 3) da li je podnesena u **roku**

- ako nešto od toga nije ispunjeno prvostupanjsko će tijelo žalbu **odbaciti** (nepostojanje zakonskih pretpostavki za njezino podnošenje)

Odluku o odbacivanju žalbe prvostupanjsko tijelo donosi u obliku **rješenja**

> protiv takvog rješenja može također biti podnesena **žalba**

2. prvostupanjsko tijelo može odlučivati o **osnovanosti žalbe** (o *meritumu stvari*)

→ može donijeti samo odluku koja je u korist žalitelja i ne može odbiti žalbu  
Kad bi prvostupanjsko tijelo moglo odbiti žalbu, ono bi moglo spriječiti odlučivanje o žalbi od strane višeg tijela.

- dakle, prvostupanjsko može:

a) **izmijeniti porezni akt** tijekom postupka po žalbi:

1. ako ocjeni da je **žalba opravdana** i nije nužno provoditi novi ispitni postupak
2. ako ocjeni da je provedeni **postupak bio nepotpun**, a to je moglo biti od utjecaja na rješavanje
3. ako žalitelj u žalbi iznosi takve **činjenice i dokaze** koji bi mogli biti od **utjecaja** na drukčije rješavanje stvari
4. ako je žalitelju moralo biti omogućeno **sudjelovanje** u postupku
5. ako je žalitelj **propustio sudjelovati** u postupku, ali je u žalbi **opravdao** to propuštanje

b) **žalbu usvojiti** i novim poreznim aktom **zamijeniti** porezni akt kojim se žalba pobija:

1. a1) - **bez provođenja dopunskog postupka**
2. a2), a3), a4) , a5)– **uz provođenje dopunskog postupka**

Protiv novog poreznog akta porezni obveznik može podnijeti **žalbu**.

Ako je žalba na taj akt podnesena, on također može biti izmijenjen do donošenja odluke o žalbi.

→ ova ovlaštenja su ostvarenje *načela ekonomičnosti*

- prvostupanjsko tijelo će usvajajući žalbu u cijelosti/djelomično ispraviti vlastite propuste u prvostupanjskom postupku bez angažiranja vremena i sredstava drugostupanjskog tijela

#### **Postupanje drugostupanjskog tijela po žalbi**

Nadležno drugostupanjsko porezno tijelo je:

= **Samostalna služba za drugostupanjski upravni postupak**

- ima 2 odjela: > Odjel za porezni postupak
- > Odjel za carinski postupak

→ ustrojstvena jedinica Ministarstva financija koja **rješava o žalbama** protiv upravnih akata Porezne uprave, Carinske uprave i Financijske policije

1. ispitat će postoje li zakonske pretpostavke za nastavak postupka  
> ako nešto ne postoji žalbu će **odbaciti** rješenjem
  2. ako postoje nastavlja s postupkom te ispituje **zakonitost i ocjenjuje svrhovitost** pobijanog rješenja u granicama zahtjeva iz žalbe, ali pritom nije vezano žalbenim razlozima
- ispitivanje zakonitosti mora po službenoj dužnosti biti provedeno u odnosu na akt u **cijelosti**

Što se tiče **činjenične osnove** poreznog predmeta, normirane su dvije mogućnosti:

1) drugostupanjsko tijelo će riješiti stvar na temelju činjenica utvrđenih u prvostupanjskom postupku

(ako činjenice utvrđene u prvostupanjskom postupku daju dovoljno osnova za rješavanje stvari, nema potrebe za utvrđivanjem novih činjenica – ekonomičnost)

2) ako činjenice u prvostupanjskom postupku nisu u potpunosti utvrđene ili su pogrešno utvrđene, drugostupanjsko će tijelo upotpuniti postupak samo ili putem prvostupanjskog tijela

(u takvom slučaju žalitelju mora biti omogućeno sudjelovanje u postupku, u takvom slučaju drugostupanjsko tijelo može odlučiti da će se u postupku po žalbi izvoditi dokazi)

## Odluke drugostupanjskog tijela u povodu žalbe

Drugostupanjsko tijelo može:

- 1) žalbu **odbiti**
- 2) rješenje **poništiti** u cijelosti ili djelomično
- 3) rješenje **izmijeniti**

### \* odbijanje

Drugostupanjsko tijelo će odbiti žalbu ako utvrdi:

- a) da je postupak koji je rješenju prethodio pravilno proveden i da je **rješenje pravilno i na zakonu osnovano**
- b) da je u prvostupanjskom postupku **bilo nedostataka**, ali da su oni takvi da **nisu mogli utjecati** na rješenje stvari
- c) da je prvostupanjsko rješenje **na zakonu osnovano**, ali **zbog drugih razloga**, a ne zbog onih koji su u rješenju navedeni

### \* poništavanje

- poništavaju se sve pravne posljedice koje je rješenje proizvelo

Drugostupanjsko tijelo će poništiti rješenje i samo riješiti stvar ako utvrdi:

- a) da je u prvostupanjskom postupku **nepotpuno** ili **pogrešno** utvrđeno **činjenično stanje**
- b) **povredu pravila porezno-upravnog postupka**  
(u postupku nije vođeno računa o pravilima postupka koja bi bila od utjecaja na rješavanje stvari)
- c) da je **izreka** pobojnog rješenja **nejasna** ili je u **proturječnosti** s obrazloženjem
- d) **pogrešnu primjenu materijalnog prava**  
(pogrešno je primijenjen pravni propis na temelju kojega je riješena stvar)

### \* izmjena

U slučaju izmjene rješenja u povodu žalbe po drugostupanjskom tijelu propisana je primjena **načela zabrane izmjene rješenja na štetu žalitelja** (*reformatio in peius*).

Iznimno, drugostupanjsko tijelo **može** odlučiti i na štetu žalitelja samo **ako postoje razlozi** zbog kojih bi to rješenje moglo biti proglašeno **ništavim** ili **poništeno**.

## Postupak po žalbi kad prvostupanjsko tijelo na zahtjev stranke nije riješilo u roku

U slučaju tzv. šutnje administracije, tj. instituta upravnog prava kojim je regulirana situacija nerješavanja zahtjeva stranke u roku, drugostupanjsko tijelo u postupanju po žalbi izjavljenoj iz tog razloga će bez odgode **zatražiti obavijest o razlozima** zbog kojih rješenje nije doneseno u propisanom roku.

- a) razlozi su **opravdani**  
> drugostupanjsko tijelo će odrediti prvostupanjskom tijelu novi rok za donošenje koji ne može biti duži od 30 dana
- b) razlozi **nisu opravdani**  
> drugostupanjsko tijelo će **samo riješiti** upravnu stvar ili naložiti prvostupanjskom tijelu da u roku od 15 dana donese traženo rješenje

## Drugostupanjsko rješenje

Drugostupanjsko tijelo o žalbi odlučuje **rješenjem**. Za oblik i sadržaj primjenjivi su propisi koji se odnose na prvostupanjsko rješenje.

Drugostupanjsko tijelo rješenje o žalbi mora donijeti i dostaviti stranci putem prvostupanjskog tijela najkasnije u roku od 2 mjeseca od dana predaje žalbe.

Protiv drugostupanjskog rješenja nije dopuštena žalba, ali može biti pokrenut **upravni spor**.

#### 11. ODNOS JAVNOG DUGA PREMA IZVOZU ROBA I USLUGA

Da bi se podmirile obveze države koje proizlaze iz zajma zaključenog u inozemstvu država mora raspolagati deviznim sredstvima kojima će udovoljiti dospjeloj obvezi.

U slučaju da tih sredstava nema, država će morati zaključiti novi ugovor o zajmu kako bi pozajmljenim sredstvima otplatila stari zajam. Tako se zaoštrava problem zaduženja države i približava gornjoj granici zaduženja.

#### 12. ZADUŽENJE PO STANOVNIKU

Problem vraćanja zajma drukčije se postavlja s obzirom na dohodak po glavi stanovnika, stopu zaposlenosti, starosnu strukturu stanovništva, obrazovnu razinu i kvalifikacijsku strukturu zaposlenih.

#### 13. CILJEVI FISKALNE POLITIKE

**ALOKACIJSKI CILJEVI**- financijskom aktivnošću države želi se osigurati najbolja raspodjela i optimalno korištenje faktora proizvodnje

**REDISTRIBUCIJSKI**- javnim financijama želi se korigirati raspodjela dohotka i imovine do koje je došlo kao rezultat djelovanja tržišnog mehanizma.

**STABILIZACIJSKI**- usmjereni u pravcu očuvanja pune zaposlenosti i očuvanju postojeće razine cijena.

#### 14. JAVNI ZAJMOVI PO PARITETU I ISPOD PARITETA

Kriterij podjele je tečaj obveznica zajma. Zajam po paritetu ako se obveznice zajma prodaju po svojoj nominalnoj vrijednosti, odnosno ako je nominalna kamatna stopa zajma jednaka realnim kamatama zajma.

A zajam ispod pariteta je kad se obveznice zajma prodaju po iznosu nižem od iznosa označenog na obveznicama zajma. Zajam iznad pariteta kad se obveznice prodaju skuplje nego što je njihova nominalna vrijednost.

#### 15. OSOBNI I MATERIJALNI JAVNI RASHODI

Osobni su oni koji se isplaćuju osobno pojedincima čime se izravno povećava njihova ekonomska snaga tj plaća. A materijalni javni rashodi su oni koji država čini radi kupnje materijalnih i kapitalnih dobara, te radi kupnje određenih usluga.

#### 16. MUNICIPALNE OBVEZNICE

Razvile su se u SADu, a to su dužničke vrijednosnice koje izdaju gradovi, županije, općine a njihova je namjena prikupljanje financijskih sredstava za izgradnju lokalne infrastrukture kao što su škole, bolnice i ceste. Dakle, lokalna vlast pozajmljuje novac i obećava kupcu obveznice da će vratiti pozajmljenu glavicu s pripadajućim kamatama. U RH takva vrsta financiranje je nedovoljna zbog nedostatka znanja i iskustva

#### 17. PREDMET OPOREZIVANJA PDV-a

Predmet oporezivanja PDV-om je:

1. **isporuka dobara** u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav,
2. **stjecanje dobara** *unutar Europske unije* koje u tuzemstvu obavi uz naknadu;
3. **obavljanje usluga** u tuzemstvu uz naknadu koje obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav,
4. **uvoz dobara**

#### 18. JPP

Prema *Zelenoj knjizi* Europske komisije **JPP** je pojam koji se odnosi na sve oblike suradnje između javne vlasti i privatnog sektora s ciljem osiguranjem sredstava, izgradnje, obnove, upravljanja ili održavanja infrastrukture ili pružanja javnih usluga.

Temeljna osobina JPP je u tome da je infrastrukturu putem koje se pružaju javne usluge financirao privatni sektor te da je ona u posjedu privatnog sektora.

Doba JPP počelo je 80-ih godina 20. stoljeća u Engleskoj za vrijeme vladavine Margaret Thatcher.

### **Oblici javno-privatnog partnerstva**

Prema Smjernicama Europske komisije svaki projekt koji se financira putem JPP mora udovoljavati sljedećim načelnim kriterijima:

- 1) javni i privatni sektor surađuju zajedno na temelju javnih ugovornih odnosa
- 2) ugovorom mora biti dogovoreno dijeljenje odgovornosti, troškova i rizika
- 3) projekt koji se ugovara mora osiguravati javni interes i komercijalni cilj
- 4) oba partnera trebaju očekivati bolje rezultate za istu cijelu ili iste rezultate za manju cijenu
- 5) svaki partner zadržava vlastiti identitet i odgovornost

Privatni sektor u JPP treba osigurati (4 zadaće):

- 1) dodatni kapital
- 2) alternativni menadžmenti implementacijske vještine
- 3) dodatne vrijednosti korisniku i javnosti
- 4) bolju identifikaciju potreba i optimalno korištenje resursa

Prema participaciji u projektu postoje četiri osnovna tipa udruživanja pri pružanju neke javne usluge:

#### **A) Tradicionalna metoda**

Javni sektor je vlasnik projekta odgovoran za financiranje, izradu nacrtu, kontrolu i rizike projekta. Privatni sektor može voditi izvedbu projekta i poslije njime upravljati uz dogovorenu financijsku naknadu.

#### **B) Privatni projekti s javnom participacijom**

Privatni sektor je vlasnik projekta, kontrolira ga, odgovara za njegovo financiranje, izgradnju i djelovanje te snosi najveći dio rizika.

#### **C) Javno-privatno partnerstvo**

Javni i privatni sektor dijele vlasništvo, kontrolu rizika, odgovornost i financiranje projekta.

### **Javno + javno-privatno partnerstvo**

Više lokalnih jedinica javnog sektora sklapa ugovor s privatnim partnerom.

## **19. IZVANREDNI PRAVNI LIJEKOVI – VRSTE**

Izvanredni pravni lijekovi mogu se, pod uvjetima utvrđenim zakonom, koristiti kao specifična pravna sredstva protiv upravnih akata koji su već stekli *konačnost* (postupak donošenja upravnog akta je završen), *pravomoćnost* (ne bis in idem) ili *izvršnost* (akt je u onoj fazi koja omogućuje njegovo provođenje).

Zakonska osnova za institut izvanrednih pravnih lijekova u poreznom postupku kao i sudske zaštite poreznih akata je:

#### **1) Opći porezni zakon**

- za mijenjanje i poništavanje u vezi s upravnim sporom

#### **2) Zakon o općem upravnom postupku**

- za obnovu postupka  
- za oglašavanje rješenja ništavim  
- za poništavanje i ukidanje rješenja

#### **3) Zakon o upravnim sporovima**

- za upravni spor

## 20. MERITORNA DOBRA

Meritorna dobra u okviru rashoda, u pravilu, imaju kvantitativno najznačajniji položaj.

→ dobra čiju korisnost ili štetnost građani pogrešno procjenjuju (dobra od posebnog značenja)

Kod javnih dobara dolaze do izražaja preferencije iskazane u procesu demokratskog izražavanja volje, dok se kod meritornih dobara aktivnost nositelja političkih odluka ogleda se u ciljanoj intervenciji protiv preferencija koje se ocjenjuju iskrivljenima, kako bi se na njihovo mjesto stavila meritorna dobra. Koncept meritornih dobara čini se korisnim jer omogućava da se opravdaju različite fiskalne mjere države o čijoj se nužnosti u načelu ne raspravlja. Takva dobra su npr. socijalno osiguranje. Kada se radi o npr. obveznom socijalnom osiguranju, može se postavljati pitanje od kuda državi pravo da se kroz obvezno socijalno osiguranje miješa u privatni život i osobni izbor pojedinca. Kod toga se pogledi malobrojnih kritičara ne uzimaju ozbiljno u obzir i obvezno socijalno osiguranje se shvaća kao gotova stvar te se ni ne tretira kao neki problem.

Država može usmjeriti potrošnju prema meritornim dobrima transfernim davanjima osobama s niskom ekonomskom snagom, ograničavanjem potrošnje dobara koja su štetna za ljudsko zdravlje i pružanjem odgovarajućih informacija kada su preferencije potrošača iskrivljene pogrešnim ili nepotpunim informacijama.

## 21. JAVNI ZAJAM/JAVNI DUG

- situacija u kojoj zajmodavac (vjerovnik) prenese državi (dužniku) u vlasništvo određenu svotu novca ili druga zamjenjiva dobra uz obvezu države da u ugovorenom roku vrati pozajmljeni novac ili dobra iste vrste, količine i kakvoće

> u pravilu **naplatan** pravni posao (naknada u obliku kamate)

\* *iznimno besplatan* (beskamatni zajam ili pomoć)

- zajmodavci: \* financijske institucije (domaće, strane, međunarodne financijske organizacije),  
\* druge pravne osobe i  
\* fizičke osobe

\* **javni dug**

- pojam širi od pojma javnog zajma jer označava obvezu države-dužnika koja ne uključuje samo dug nastao na osnovi ugovora o javnom zajmu nego i obvezu na vraćanje, odnosno plaćanje novčanih potraživanja po bilo kojoj drugoj osnovi (npr. naknada ratne ili dr. štete, naknada za eksproprijiranu imovinu..)

→ javni zajam je javni dug, ali javni dug nije samo javni zajam

## 22. POREZNA OSLOBOĐENJA/NULTA STOPA

\* **Porezna oslobođenja** - poduzetnik na isporučena dobra i obavljene usluge na obračunava i ne plaća PDV  
> oni su izuzeti od plaćanja PDV-a pa nemaju mogućnost da PDV koji su platili u svojim nabavkama odbiju kao pretporez = smatraju se **krajnjim potrošačima za svoje inpute**

\* **Nulta stopa** – ovaj poduzetnik je porezni obveznik i na njegov proizvod/uslugu primjenjuje se nulta stopa  
> u njegovom slučaju se porezna stopa obračunava, ali je jednaka nuli; on ulazi u sustav PDV-a i ima pravo na povrat poreza koji je platio u svim svojim inputima = pravo porezno oslobođenja  
Nulta porezna stopa je oslobođenje od plaćanja PDV-a s pravom na odbitak pretporeza

## 23. USTROJSTVO POREZNE UPRAVE

## 24. POREZ NA PROMET NEKRETNINAMA – U KOJEM TRENUTKU DOLAZI DO OPOREZIVANJA?